

2025 年度
不動産証券化協会認定マスター
Course1 修了試験・再認定試験
解答

101. 企業と不動産	4
103. 不動産投資の基礎	5
105. 不動産ファイナンスの基礎	11
106. 不動産証券化と倫理行動	16
102. 不動産証券化の概要	18
104. 不動産証券化の法務／会計・税務	22

※本解答冊子の解説に記載の教材のページ数は、2025 年度版の教材に対応するものです。教材は毎年度改訂を行うため、上記年度以外の教材とは対応しておりませんのでご注意ください。

科目	問題番号	出題項目	解答	あなたの解答
午前	101	1 企業と不動産証券化	3	
		2 不動産証券化基礎	4	
		3 不動産ファンドの資本コスト	1	
	103	4 不動産投資の基礎	2	
		5 リスク軽減の方法	4	
		6 アセットマネジャーの役割	4	
		7 アセットマネジャーの期中運用業務	1	
		8 アセットマネジャーの売却業務における注意点	3	
		9 不動産の価格情報の注意点	1	
		10 オフィス市場の空室率	1	
		11 地価の公的指標	3	
		12 商業施設に関する指標等	3	
		13 法的調査	1	
		14 不動産のデューデリジェンス	3	
		15 オペレーショナルアセット	3	
		16 直接還元法の計算	3	
		17 DCF法の計算	3	
		18 建物環境リスク評価	2	
		19 中・長期修繕更新費用	3	
		20 現地調査	2	
		21 プロパティマネジメント	2	
		22 プロパティマネジメントにおける建物の運営業務の企画	4	
		23 プロパティマネジメントのテナントの誘致	1	
		24 プロパティマネジメントの運営業務	2	
		25 プロパティマネジメントの建物管理業務	1	
		26 サステナビリティと不動産投資	3	
		27 サステナビリティと不動産投資	1	
	105	28 不動産ファイナンス	1	
		29 証券化市場の概観	2	
		30 ストラクチャードファイナンス	1	
		31 証券化商品の償還方法	1	
		32 デットファイナンスの基礎知識	4	
		33 エクイティファイナンスの基礎知識	2	
		34 市場リスクやCAPM	1	
		35 エクイティのバリュエーション	4	
		36 J-REITにとってのESG	4	
		37 株価インデックスと不動産投資インデックスの基礎知識	3	
		38 格付け及び格付けを踏まえた企業信用に関する議論	1	
		39 期待効用と確実性等価	1	
		40 リターンの計算	4	
		41 IRR	3	
		42 IRR	2	
		43 最適ポートフォリオ理論	1	
		44 正規分布	2	
		45 システマティックリスクとアン・システマティックリスク	4	
		46 スポットレートとフォワードレート	2	
		47 スポットレートとフォワードレート	4	
	106	48 不動産証券化商品に携わる個人の行動規範や責任	1	
		49 善管注意義務、忠実義務、信義誠実義務等	4	
		50 プロフェッショナルとしての義務と責任等	3	

科目	問題No.	出題項目	解答	あなたの解答
午後	102	1 不動産証券化に関する基礎知識	2	
		2 不動産証券化の仕組み	3	
		3 不動産証券化商品	2	
		4 不動産証券化	3	
		5 不動産取引と法	4	
		6 不動産と業規制	1	
		7 金融市場と金利	2	
		8 証券市場と証券業務	4	
		9 利回りの計算	4	
		10 銀行業務	3	
		11 プロジェクトファイナンスとノンリコースローン、PFI事業へのファナンス	3	
		12 国内機関投資家	3	
		13 海外機関投資家	3	
		14 年金制度に関する基礎知識	4	
		15 企業年金の受託者責任	1	
	104	16 不動産保有媒体	1	
		17 倒産隔離等	3	
		18 不動産証券化商品の組成とテナント	3	
		19 信託関連	2	
		20 投資法人と特定目的会社	2	
		21 不動産証券化と組合契約上の権利	2	
		22 不動産証券化商品の勧誘規制	3	
		23 セキュリティー・トークン	4	
		24 投資家への説明義務	3	
		25 不動産証券化の組成における関係法令	2	
		26 不動産証券化のスキーム	2	
		27 金融商品取引業	3	
		28 商品販売に係る届出—金商法による開示	3	
		29 書面交付義務	3	
		30 虚偽・誤導情報提供の禁止	4	
		31 利益相反	1	
		32 J-REITのインサイダー取引規制	2	
		33 J-REITの利益相反取引及びインサイダー取引の諸規制	4	
		34 J-REITの利益相反取引及びインサイダー取引の諸規制	4	
		35 不動産流動化実務指針	3	
		36 連結会計	4	
		37 連結会計	3	
		38 減損会計	1	
		39 有価証券の評価	1	
		40 資産除去債務	2	
		41 不動産に関連する会計基準	1	
		42 不動産証券化ヴィークルの会計と開示	4	
		43 ヴィークル選択	2	
		44 信託の税務	1	
		45 匿名組合の税務	3	
		46 特定目的会社の税務	3	
		47 特定目的会社の導管性要件	3	
		48 投資法人の導管性要件	1	
		49 リース	2	
		50 消費税	4	

101. 企業と不動産

問題1 3

(解説)

- イ. 正しい。資金調達とは企業がその金融資産を売り出すことであり、その後の財務的な活動も含まれる (101 テキスト P. 38～39 参照)。
- ロ. 正しい (101 テキスト P. 33 参照)。
- ハ. 誤り。オンバランス不動産の資産の効率性 (回転率) は非常に低く、そのマージン (税引き後営業利益率) は非常に高い (101 テキスト P. 43～44 参照)。
- ニ. 誤り。企業価値を向上するための戦略的な経営の重要な手法として、少なからぬ日本企業に採用されている (101 テキスト P. 46～47 参照)。
- ホ. 誤り。ダイベストメント (divestment) は投資 (investment) とは逆の縮小型企業戦略である (101 テキスト P. 40 参照)。

問題2 4

(解説)

- イ. 誤り。投資証券、受益証券、ここでの優先出資証券は全て有価証券である (101 テキスト P. 13 参照)。証券化商品に含まれる「信託の受益権」及び「集団投資スキーム持分」なども、金融商品取引法上では有価証券とみなされる (101 テキスト P. 104 参照)。
- ロ. 誤り (101 テキスト P. 11、P. 42 参照)。
- ハ. 誤り。不動産証券化のための特別法人 (vehicle) は「不動産ファンド」と呼ばれる (101 テキスト P. 12～13 参照)。
- ニ. 誤り (101 テキスト P. 10 参照)。
- ホ. 誤り (101 テキスト P. 12 参照)。

問題3 1

(解説)

101 テキスト (1. 1) 式および (1. 3) 式を組み合わせると資本コスト (WACC) を逆算すると 3% となる (101 テキスト P. 34 参照)。

103. 不動産投資の基礎

問題4 2

(解説)

- イ. 正しい (103 テキスト P. 12 参照)。
- ロ. 誤り。リーマンショック後はインカムゲインがより重視されてきている (103 テキスト P. 13 参照)。
- ハ. 誤り。不動産投資のリターンは当該資産に対する投資リスクの高低により概ね決まってくる (103 テキスト P. 13 参照)。
- ニ. 正しい (103 テキスト P. 15 参照)。

問題5 4

(解説)

- イ. 正しい (103 テキスト P. 17 参照)。
- ロ. 正しい (103 テキスト P. 17～18 参照)。
- ハ. 正しい (103 テキスト P. 18 参照)。
- ニ. 正しい (103 テキスト P. 18 参照)。

問題6 4

(解説)

- イ. 正しい (103 テキスト P. 30～31 参照。Web 講義でも触れている。)
- ロ. 正しい (103 テキスト P. 31 参照)。
- ハ. 正しい (103 テキスト P. 33 【図表 I-2-5】 参照)。
- ニ. 正しい (103 テキスト P. 30 【図表 I-2-1】、P. 43 参照)。

問題7 1

(解説)

- 1. 誤り。口座の階層は記載の通りだが、公租公課は全て信託口座から支払われるのではなく、法人税・消費税の納付はメイン口座から支払われる (103 テキスト P. 50～52、【図表 I-2-14】 参照)。
- 2. 正しい (103 テキスト P. 52 【図表 I-2-14】、P. 53 参照)。
- 3. 正しい (103 テキスト P. 53 参照)。
- 4. 正しい (103 テキスト P. 52 参照)。

問題8 3

(解説)

- イ. 正しい (103 テキスト P. 56～57 参照)。
- ロ. 誤り。公平性を確保するために質問者以外にも質疑内容を開示すべきである (103 テキスト P. 61 参照)。
- ハ. 正しい (103 テキスト P. 60 参照)。
- ニ. 誤り。前段のレンダー承諾の必要性は正しいが、後段の信託受託者への告知をしなかった点が誤り。信託受託者へも同様に必要となる (103 テキスト P. 61 参照)。

問題 9 1

(解説)

- イ. 誤り。平均募集賃料は、成約賃料との価格差やサンプリングバイアスなどの問題がある (103 テキスト P. 65 参照)。
- ロ. 誤り。成約賃料は、関連会社との取引やフリーレントが長く付いていたなどの個別事情が絡んでいる場合があり、このときはマーケットプライス (市場賃料/市場価格) とは異なる価格形成が行われた可能性があるので注意が必要である (103 テキスト P. 65 参照)。
- ハ. 誤り。鑑定価格は、市場の大きな変化への遅れが指摘されている (103 テキスト P. 65 参照)。
- ニ. 正しい (103 テキスト P. 65 参照)。

問題 10 1

(解説)

- 1. 正しい (103 テキスト P. 77 参照)。
- 2. 誤り。空室率が一定でも、ストックの増減によって市場の空室面積の総量は変わる可能性がある。オフィスストックが拡大している場合は、同じ空室率の時には空室面積は増える (103 テキスト P. 77 参照)。
- 3. 誤り。空室率は、空室面積を貸室総面積で除した (割った) ものである (103 テキスト P. 77 参照)。
- 4. 誤り。テキストで用いた新築ビルの空室率は、「12 ヶ月を超えると算出対象から外れる」ものであるが、「市場動向の指標としては用いられない」訳ではなく、指標の特徴を理解した上での活用は有用である (103 テキスト P. 77 参照)。

問題 11 3

(解説)

- イ. 正しい (103 テキスト P. 68 参照)。
- ロ. 正しい (103 テキスト P. 68 参照)。
- ハ. 正しい (103 テキスト P. 68 参照)。
- ニ. 誤り。固定資産税評価は、3 年ごとに見直され、公示地価の 7 割程度とされる (103 テキスト P. 69 参照)。

問題 12 3

(解説)

- 1. 誤り。商業施設では、固定賃料だけでなく、入居店舗の売上に応じた売上歩合賃料が導入されることがある。そのため、商業施設の賃料収入は施設の管理運営 (オペレーション) の巧拙に大きく左右される (103 テキスト P. 88 参照)。
- 2. 誤り。商業施設では、マスターリースや一時的な催事が行われている場合などには空室部分を特定しづらいことなどから空室面積を集計するのが難しい。なお、オフィス市場ほど全国的・体系的な空室率データはない (103 テキスト P. 91~92 参照)。
- 3. 正しい。賃貸側の所有者にとっては、売上歩合賃料の場合は店舗テナントの売上が増加すれば賃料も増加するが、売上が下落すると賃料が減少するため、賃貸収入の変動が大きく不安定になってしまう (103 テキスト P. 93 参照)。
- 4. 誤り。小売事業者の戦略において新規出店による売上高・マーケットシェアアップという企業規模の拡大が主流であったのは、2000 年代初頭までである (103 テキスト P. 89 参照)。

問題 13 1

(解説)

- イ. 誤り。法的調査は私法・公法関係の両面から行われ、双方ともに投資リターンに影響を及ぼす可能性がある(103 テキスト P. 126~137 参照)。
- ロ. 誤り。権利の安定性、売買時の手続きやコストが異なる等、価格に影響があることに注意を要する(103 テキスト P. 126~129 参照)。
- ハ. 誤り。根抵当権が設定されている場合は、極度額と実際の借り入れ残額と異なる場合が多いので、注意を要する(103 テキスト P. 127 参照)。
- ニ. 正しい(103 テキスト P. 129~130 参照)。

問題 14 3

(解説)

- イ. 正しい(103 テキスト P. 139 参照)。
- ロ. 正しい(103 テキスト P. 154~155 参照)。
- ハ. 正しい(103 テキスト P. 153 参照)。
- ニ. 誤り。「市場全体の動向としては調査の対象外である」が誤り。テナントの平均入居期間や空室期間は、市場全体の安定性や収益性に影響を与える重要な市場動向の指標である(103 テキスト P. 150~151 参照)。

問題 15 3

(解説)

- イ. 正しい(103 テキスト P. 219 参照)。
- ロ. 正しい(103 テキスト P. 220 参照)。
- ハ. 誤り。賃借人、ホテルマネジメント会社のブランド、実力(ホスピタリティ、有名度、固定客の有無)はホテルの個別的要因として挙げられており、これらは収益性に大きく影響するため、「重要視することは少ない」は誤りとなる(103 テキスト P. 222 参照)。
- ニ. 正しい。テキストでも「現に賃貸借に供されている場合においても、現行の賃貸借契約における賃料と、事業採算性の観点から把握した適正な賃料水準との関係について分析を行うことが有用である。」と述べている通り、これは賃料改定やテナント管理戦略に繋がる有用な分析となる(103 テキスト P. 219~220、226 参照)。

問題 16 3

(解説)

設問の前提条件に基づいて試算すると以下の通りである (103 テキスト P. 197～199、P. 211～214 参照)。

各項目	数値	計算方法
貸室賃料収入	504,000,000 円	賃貸可能面積 × 月額貸室賃料単価 × 12ヶ月
共益費収入	63,000,000 円	賃貸可能面積 × 月額共益費単価 × 12ヶ月
共益費込み貸室賃料収入	567,000,000 円	貸室賃料収入 + 共益費収入
空室等損失	22,680,000 円	共益費込み貸室賃料収入 × 4.0%
運営収益	544,320,000 円	共益費込み貸室賃料収入 - 空室等損失
運営費用	136,080,000 円	運営収益の25.0%を計上する
運営純収益	408,240,000 円	運営収益 - 運営費用
敷金の運用益	5,040,000 円	月額貸室賃料収入 × 12ヶ月 × 1.0%
資本的支出	21,000,000 円	建物再調達原価 × 0.5%
純収益	392,280,000 円	運営純収益 + 敷金の運用益 - 資本的支出
還元利回り	4.0%	前提条件より
収益価格	9,810,000,000 円	純収益 ÷ 還元利回り

※上記収益価格は、上3桁未満を四捨五入した金額

問題 17 3

(解説)

設問の前提条件に基づいて試算すると以下の通りである (103 テキスト P. 200～202、P. 215～216 参照)。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目
純収益 (NCF)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
複利現価率	0.95	(ア) 0.91	0.86	0.82	0.78	
純収益の現在価値	47,500,000	45,500,000	43,000,000	41,000,000	39,000,000	

		6年目純収益 最終還元利回り	※上3桁未満を四捨五入した金額
保有期間満了時の売却価格	909,000,000		
売却費用	18,180,000	売却価格 × 2.0%	
復帰価格	890,820,000	売却価格 - 売却費用	
復帰価格の現在価値	694,839,600	復帰価格 × 5年目複利現価率	
純収益の現在価値合計	216,000,000		

割引率	5.0%
最終還元利回り	5.5%

DCF法による収益価格	911,000,000	※上3桁未満を四捨五入した金額
-------------	-------------	-----------------

問題 18 2

(解説)

イ. 誤り。現時点ではアスベストは6種類とされており、法改正前の3種類のみではアスベスト含有が無いとは言い切れない (103 テキスト P. 171～173 【図表Ⅲ-2-5】、Web 講義 103 第Ⅲ部 P. 52 参照)。

- ロ. 正しい (103 テキスト P. 172～173 参照)。
- ハ. 正しい (103 テキスト P. 172～173 【図表Ⅲ-2-5】 参照)。
- ニ. 誤り。フェーズⅡ調査は問題点の明確化と解決策のために行われるオプション調査であり、「必ず」行う訳ではない (103 テキスト P. 172 参照)。

問題 19 3

(解説)

- 1. 誤り。緊急を要する修繕更新費用・短期修繕更新費用を含まない (103 テキスト P. 159 参照)。
- 2. 誤り。一般的な工法による施工を前提とするため、夜間工事や特殊性は考慮されない。(Web 講義 103 第Ⅲ部 P. 45 参照)。
- 3. 正しい (103 テキスト P. 167～168 参照)。
- 4. 誤り。安ければよいというのは大きな誤解である (103 テキスト P. 167～168 参照)。

問題 20 2

(解説)

- イ. 誤り。原則として現地調査なしのレポートはあり得ない (103 テキスト P. 184、Web 講義 103 第Ⅲ部 P. 81 参照)。
- ロ. 正しい。全数調査ではない (103 テキスト P. 161～162、P. 183～184 参照)。
- ハ. 誤り。目視調査およびヒアリング調査を基本とする (103 テキスト P. 161 参照)。
- ニ. 正しい。現地調査においてヒアリング調査は重要である (103 テキスト P. 162～164 【図表Ⅲ-2-2】、P. 183～184 参照)。

問題 21 2

(解説)

- イ. 正しい (103 テキスト P. 235 参照)。
- ロ. 正しい (103 テキスト P. 236 参照)。
- ハ. 誤り。不動産は、築年数や用途、立地条件等の様々な要因の組合せにより特有のリスクが形成され、こうした要因は常に変化するものである。プロパティマネジャーには刻々と変化するリスクを的確にコントロールすることが求められる (103 テキスト P. 235 参照)。
- ニ. 誤り。選択肢の内容は「建物管理業務」である (103 テキスト P. 236 参照)。

問題 22 4

(解説)

- 1. 正しい (103 テキスト P. 238 参照)。
- 2. 正しい (103 テキスト P. 240 参照)。
- 3. 正しい (103 テキスト P. 240 参照)。
- 4. 誤り。コンバージョンとは用途変更することである (103 テキスト P. 239 参照)。

問題 23 1

(解説)

- 1. 誤り。契約期間が1年以上の場合には期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に契約終了の通知が必要である (103 テキスト P. 249 参照)。
- 2. 正しい (103 テキスト P. 248 参照)。
- 3. 正しい (103 テキスト P. 248 参照)。

4. 正しい (103 テキスト P. 246 参照)。

問題 24 2

(解説)

1. 正しい (103 テキスト P. 251～253 参照)。
2. 誤り。自治体により周期や内容が異なるものもある (103 テキスト P. 255 参照)。
3. 正しい (103 テキスト P. 264～265 参照)。
4. 正しい (103 テキスト P. 261 参照)。

問題 25 1

(解説)

- イ. 誤り。専門業者に委託するほか設備管理員にて行う場合もある (103 テキスト P. 266 参照)。
- ロ. 誤り。選択肢は特別清掃に関する記載である (103 テキスト P. 267～268 参照)。
- ハ. 誤り。30 分以内 (都内などの場合は 25 分以内) に到着しなければいけないことが警備業法で定められている (103 テキスト P. 269 参照)。
- ニ. 正しい。 (103 テキスト P. 271 参照)

問題 26 3

(解説)

1. 誤り。選択肢は移行リスクの説明である (103 テキスト P. 290 参照)。
2. 誤り。選択肢はポジティブスクリーニングの説明である (103 テキスト P. 291 参照)。
3. 正しい (103 テキスト P. 297～298 参照)。
4. 誤り。サステナビリティ報告 (非財務情報) のために準拠する基準である (103 テキスト P. 296 参照)。

問題 27 1

(解説)

1. 正しい (103 テキスト P. 304 参照)。
2. 誤り。国際的な基準であり、対象物は多岐に渡る (103 テキスト P. 304 参照)。
3. 誤り。値が 1.0 より低くなるほど省エネルギー性能が高いため、BEI の値が 0.5 の建築物の方が、0.6 の建築物よりも省エネルギー性能が高いことを意味する (103 テキスト P. 311 参照)。
4. 誤り。施工や資材調達、解体なども含む (103 テキスト P. 312 参照)。

105. 不動産ファイナンスの基礎

問題 28 1

(解説)

- イ. 誤り。狭義のファイナンスの概念は資金調達のみを対象としている (105 テキスト P. 10 参照)。
- ロ. 誤り。ノンリコースローンが、非遡及型と言われるのは、事業主体のその他の資産のみならず、第三者による返済をも想定されていないことにある (105 テキスト P. 14 参照)。
- ハ. 誤り。事業主体 (子会社) の直接の債権者ではなくとも、事業主体の株主 (親会社) の債権者が、株主権を行使して、事業主体の債権者になる可能性があり、当該事業主体の株主への備えのためでもある (105 テキスト P. 15~16 参照)。
- ニ. 正しい。J-REIT は継続企業を前提とした事業主体であり、必ずしもファイナンスの期限時に所有している不動産もしくは不動産信託受益権の売却によって返済がされるわけではない (105 テキスト P. 19 参照)。

問題 29 2

(解説)

- イ. 正しい (105 テキスト P. 61~62 参照)。
- ロ. 誤り (105 テキスト P. 61 【図表Ⅱ-4-3】 参照)。
- ハ. 誤り (105 テキスト P. 62 参照)。
- ニ. 正しい (105 テキスト P. 66 参照)。

問題 30 1

(解説)

- イ. 誤り。試行回数や抽出標本数を増やすことで本来の確率に近づく法則は「大数の法則」である (105 テキスト P. 25 参照)。
- ロ. 誤り。前半の文章は正しいが、「この二つ以上の階層化をメザニンという」としている点が誤り (105 テキスト P. 27 参照)。
- ハ. 誤り (105 テキスト P. 24 参照)。
- ニ. 正しい (105 テキスト P. 28 参照)。

問題 31 1

(解説)

- イ. 正しい (105 テキスト P. 44 参照)。
- ロ. 正しい (105 テキスト P. 44 参照)。
- ハ. 誤り (105 テキスト P. 44 参照)。
- ニ. 誤り (105 テキスト P. 44 参照)。

問題 32 4

(解説)

- 1. 正しい (105 テキスト P. 81 参照)。
- 2. 正しい (105 テキスト P. 82 参照)。
- 3. 正しい (105 テキスト P. 82 参照)。
- 4. 誤り。借入れの長期固定化を進めた (105 テキスト P. 83 参照)。

問題 33 2

(解説)

1. 正しい (105 テキスト P.76～77 参照)。
2. 誤り。LTV を引き上げるストラクチャーを設計することが多い (105 テキスト P.92 参照)。
3. 正しい (105 テキスト P.97～98 参照)。
4. 正しい (105 テキスト P.100～101 参照)。

問題 34 1

(解説)

105 テキスト P.105～107 を参照のこと。

イ：誤り。CAPM によれば、個別のエクイティ銘柄の期待リターンは「リスクフリーレート＋ベータ×エクイティリスクプレミアム」で計算される。

ロ：誤り。ベータ (β) = 当銘柄と市場のリターンの共分散 / 市場のリターンの分散

ハ：正しい。

問題 35 4

(解説)

105 テキスト P.108～110 を参照のこと。

前提変更前の株価 = $10 \div (5\% - 1\%) = 250$

前提変更後の株価 = $12 \div (5\% - (-1\%)) = 200$

$200 \div 250 - 1 = -20\%$

問題 36 4

(解説)

空欄を埋めた文章は、以下のとおりである (105 テキスト P.133 参照)。

(イ) グリーン ボンドとは (イ) グリーン プロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券をいう。(イ) グリーン ボンドによる資金調達は ESG や SDGs の取組みの一環をなすものである。(ロ) ソーシャル ボンドとは社会的課題に取り組むプロジェクトの資金を調達するために発行される債券である。そして、(ハ) サステナビリティ ボンドとは資金使途を環境・社会の持続可能性に貢献する事業に限定した債券をいい、(イ) グリーン ボンドと (ロ) ソーシャル ボンドの両方の特性を併せ持つ債券といえる。

問題 37 3

(解説)

イ。正しい。配当込みインデックスには、キャピタルゲインとインカムゲインの両方が反映されており、投資パフォーマンスを総合的に測定するのに便利である (105 テキスト P.163 参照)。

ロ。誤り。東証 REIT 指数には、配当込みインデックスもある (105 テキスト P.164 参照)。

ハ。誤り。日経平均株価 (日経 225) は、株価平均型のインデックスであり、構成銘柄の株価の合計を構成銘柄の数で除して算出される (105 テキスト P.161 参照)。

ニ。誤り。「一定の期間に実際に取引された不動産を基礎として」が誤り。不動産証券化協会が公表している AJPI (ARES Japan Property Index) は、J-REIT の保有不動産の開示情報を元に算出されてきた旧 AJPI (ARES J-REIT Property Index) のユニバース (母集団) に、非上場・私募不動産

ファンドの保有不動産を加えたものを基礎に作成する、実物不動産にかかる投資インデックスである (105 テキスト P. 171 参照)。

問題 38 1

(解説)

イ. 正しい (105 テキスト P. 145 参照)。

ロ. 誤り。債務の「格付け」とは、事業会社や証券化商品の SPC 等が、その債務にかかる利息の支払いや元本の償還を約定通りに行うことが可能かどうかの確実性を簡単な符号でランキングしたものである (105 テキスト P. 144 参照)。

ハ. 誤り。資本構成によって財務リスクを見るだけでは不十分であり、事業リスクを合わせて明らかにすることで、デフォルト・リスクが判断できる (105 テキスト P. 145 参照)。

ニ. 誤り。デフォルト・リスクが小さいからといって常に回収リスクも低いわけではない (105 テキスト P. 145 参照)。

問題 39 1

(解説)

105 テキスト P. 178～181 を参照のこと。Web 講義でも解説している。

投資家は、効用の期待値を最大にするように行動する。

効用関数 $U = \sqrt{W/3}$ は上に凸な関数であり、この効用を持つ投資家はリスク回避的な投資家である。

そして、期待効用は、 $0.5 \times \sqrt{0/3} + 0.5 \times \sqrt{30,000/3} = 0.5 \times 100 = 50$ である。

そのため、確実性等価は、 $50 = \sqrt{W/3}$ より、 $W = 50^2 \times 3 = 7,500$ である。

また、この投資機会の期待値は $50\% \times 0 \text{ 円} + 50\% \times 30,000 \text{ 円} = 15,000 \text{ 円}$ であり、リスクプレミアムは期待値 $15,000 - 7,500 = 7,500$ となる。

問題 40 4

(解説)

105 テキスト P. 184～185 を参照のこと。

投資開始から 1 年後のリターン： $(120-100)/100=20\%$

1 年後から 2 年後のリターン： $(132-120)/120=10\%$

2 年後から 3 年後のリターン： $(99-132)/132=-25\%$

各年のリターンの平均が株式 A の 3 年間における年率のリターンとみなすことができる。

平均 $= (20\% + 10\% - 25\%) / 3 = 1.67\%$

問題 41 3

(解説)

105 テキスト P. 186～187、P. 216 を参照のこと。Web 講義でも解説している。

1. 誤り。同じ金額を回収する場合には早く回収する方が IRR は高くなる。

2. 誤り。フォワードレートではなく最終利回りと同じ概念である。

3. 正しい。NPV (ネットプレゼントバリュー) がゼロとなる割引率である。

4. 誤り。投資額と回収額が同じ場合で期中収益が 3% の場合は IRR も 3% となる。

問題 42 2

(解説)

105 テキスト P. 186～ 187 を参照のこと。

IRR は資金の出と入の現在価値の総和がゼロとなる割引率であり、その状態を記述している方程式は 2 となる。

問題 43 1

(解説)

105 テキスト P. 196～198 を参照のこと。

相関係数の定義から

$$\rho = \frac{\text{資産 A と資産 B の共分散}}{\text{資産 A の標準偏差} \times \text{資産 B の標準偏差}} = \frac{0.002}{4\% \times 10\%} = 0.5$$

問題 44 2

(解説)

105 テキスト P. 189～191 を参照のこと。

イ. 正しい。リスク回避的な投資家であれば、期待値が同じ場合、標準偏差が低い資産を選択する。

ロ. 誤り。正規分布は左右対称であり、期待値を上回る確率も下回る確率も同じである。

ハ. 正しい。ロの解説と同じ。

ニ. 誤り。資産 A の収益率が -5% から 15% まで (±2 標準偏差内) の値を取る確率が約 95% である一方、資産 B の収益率が ±1 標準偏差内の値を取る確率は約 68% である。

問題 45 4

(解説)

空欄を埋めた文章は、以下のとおりである (105 テキスト P. 202～211 参照)。

ポートフォリオのリスクは分散投資によって除去・減少できる (イ) アン・システムティックリスク と分散投資によっても除去できない (ロ) システムティックリスク に分けることができる。また、ある資産に投資した時の期待リターンと (ハ) システムティックリスク の間に線形関係があることを示すモデルが CAPM である。

問題 46 2

(解説)

105 テキスト P. 216～220 を参照のこと。

時点 0 の 2 年物スポットレート $r_{0,2}$ は以下の計算式を満たす。

$$(1 + r_{0,2})^2 = (1 + 1.5\%)(1 + 2.3\%) = 1.038345 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入すると 1.04)}$$

$$r_{0,2} \cong 1.9\%$$

なお、この答えは二次方程式の解を求める計算が必要であるが、ここでは選択肢から推察して回答をして欲しい。

$$(1 + 1.7\%)^2 = 1.034289 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入すると 1.03)}$$

$$(1 + 1.9\%)^2 = 1.038361 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入すると 1.04)}$$

$$(1 + 2.3\%)^2 = 1.046529 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入すると 1.05)}$$

$$(1 + 2.6\%)^2 = 1.052676 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入すると 1.05)}$$

上記から 1.9% の場合が 1.038345 (1.04) に最も近いことから 1.9% が答えだと導かれる。

問題 47 4

(解説)

105 テキスト P. 216～220 を参照のこと。

1 年後からの 1 年物フォワードレート $f_{1,1}$ は下の式を満たす。

$$(1 + 2.3\%)^2 = (1 + 1.5\%)(1 + f_{1,1}) = 1.046529 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入して 1.05)}$$

$$(1 + f_{1,1}) = 1.05 \div 1.015 \doteq 1.03448 \text{ (小数点第 3 位を四捨五入して 1.03)}$$

$$(1 + f_{1,1}) = 1.03$$

$$f_{1,1} = 3\%$$

106. 不動産証券化と倫理行動

問題 48 1

(解説)

- イ. 誤り。個人の誠実性を要求する法律の条文はあるので、ないという記述部分が誤り。金融サービス提供法第2条第1項は、不動産証券化商品を取り扱う事業者（金融商品取引業者等）及びその役員及び使用人が負う義務として、誠実業務遂行義務を明文化している（106テキストP. 39参照）。なお、虚偽説明を禁止する各種条文の根底には嘘をついてはいけないという倫理、法律上の忠実義務には他人を裏切ってはならないという倫理があり、法律の根源には道徳や倫理があると考えられる。
- ロ. 誤り。この場合に当該担当者個人が当該投資者に対して直接、不法行為責任を負うことはない、という部分が誤り。不法行為とは、第三者が有する権利または法律上保護される利益（例えば、投資商品を購入する場合には適正な説明を受ける権利または不適切な説明から保護される利益）を侵害することである（106テキストP. 41～42参照）。

投資者としては、個人の行為を特定して、その行為の違法性と権利侵害行為、損害及び因果関係を立証することになる。投資者の状況に応じた説明義務、あるいは適合性のある説明義務は、金融商品取引業者や金融商品販売業者が負う義務であり、その従業員が個人として負う義務とは規定されていない。しかし、事業者が法人である場合には、事業者が負う行為規範は、従業員個人を通じて具現化されるという意味で個人の行為規範ともなっていると考えられ、従業員個人が事業者の負う行為義務に抵触している場合には、個人の不法行為が認定される。そして、個人の不法行為を通じて法人の使用者責任を問うことができる（106テキストP. 42参照）。

- ハ. 正しい。契約上の善管注意義務違反とは、契約関係にある当事者間での債務不履行の問題である。従業員が会社の債務不履行責任を負うことはない（106テキストP. 42参照）。
- ニ. 誤り。違反をした従業員個人が罰せられることはないという点が誤り。金商法上の行為義務違反の場合で事業者のみが行為義務の主体となっている場合でも、違反行為をした個人も行政刑罰を受ける場合がある。このことから、行政法令上の行為義務は、個人も遵守する必要があることを意味している。本質的には、事業者の行為はその従業員の行為を通じて実現されるので、法人の従業員個人の行為規範と言える（106テキストP. 29～30参照）。

問題 49 4

(解説)

- イ. 誤り。行政法規上の善管注意義務違反が民事上の善管注意義務違反となることもあるので、その点が誤り（106テキストP. 40参照）。民法上どのような行為が善管注意義務違反になるかは、具体的な義務の存在、その内容（主として個別の契約の規定や締結趣旨により義務の存在と内容が特定される）と違反の程度により判断されることになるが（106テキストP. 41参照）、行政法上の善管注意義務違反との関係が問題になる。金商法上は、様々な行為義務を事業者に課しており、例えば、リートの資産運用会社は、投資法人に対して善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならない（金商法第42条第2項）。そこでリートの資産運用会社が投資法人の取得する不動産のデューデリジェンス（詳細調査）を怠れば、その行為は、金商法上の上記義務に違反することになる。また、民事上も資産運用委託契約上の善管注意義務違反を問われ損害賠償責任を負う可能性がある。
- ロ. 誤り。顧客の最善の利益を勘案する法的義務はないという点が誤り。「顧客本位の業務運営に関する原則」は法的義務を課すものではないが（106テキストP. 49参照）、金融サービス提供法第2条

第1項で顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないとされた（106 テキスト P. 39～40 参照）。

- ハ. 正しい。「顧客」の意味が相対概念であり得ることは、テキスト 106 の第Ⅱ部の Web 講義でも説明している（Web 講義 106 第Ⅱ部 P. 18 参照）。原則 5. では、「金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則 4. に示された事項（手数料等）のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。」としており、その注 3 では「金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であつて、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。」としているが（106 テキスト P. 51～52 参照）、その場合の顧客が証券化商品の販売者側ではなく、当該商品を購入する投資者であることは論理的に明らかであろう。
- ニ. 正しい。設問のようなレバレッジリスクの説明義務違反についての事例は 106 テキストの 1. 4. 3. 3 で紹介している（106 テキスト P. 35 参照）。その事案では、証券会社は民法第 715 条の使用者責任を理由として不法行為責任を認められているが（使用者責任については、106 テキスト P. 42 参照）、裁判所は、組織的な管理責任にも言及している（106 テキスト P. 35 参照）。会社自体が民法第 715 条の使用者責任ではなく、組織的な不法行為の主体として民法第 709 条の責任を負うこともある（会社自体の責任については、106 テキスト P. 42 参照）。

問題 50 3

- イ. 正しい（106 テキスト P. 12～13 参照）。
- ロ. 誤り。その分野のプロであれば当然払うであろう十分な注意を払い、業務を誠実に遂行するという義務は善管注意義務を指している（106 テキスト P. 14～15 参照）。
- ハ. 正しい（106 テキスト P. 14 参照）。
- ニ. 正しい（106 テキスト P. 66 参照）。

102. 不動産証券化の概要

問題1 2

(解説)

- イ. 誤り。企業がその信用力に基づき、自身のバランスシートを用いて資金調達する「コーポレートファイナンス」に対し、証券化は特定の不動産等の収益性に依存して資金調達をするため、「アセットファイナンス」の領域に属する(102 テキスト P. 12、Web 講義 102 第 I 部第 1 章 P. 7 参照。Web 講義でも詳しく述べている)。
- ロ. 正しい(Web 講義 102 第 I 部第 3 章 P. 14 参照)。
- ハ. 正しい(102 テキスト P. 21～22 参照)。
- ニ. 誤り。私募 REIT の運用投資法人は 58 銘柄、運用資産額は 6.8 兆円(2024 年 12 月末)となっている(102 テキスト P. 24 参照)。

問題2 3

(解説)

- イ. 正しい(102 テキスト P. 32 参照)。
- ロ. 正しい(102 テキスト P. 37 参照)。
- ハ. 誤り。投資法人債はエクイティではなくデットである(102 テキスト P. 33～34 参照)。
- ニ. 正しい(102 テキスト P. 36 参照)。

問題3 2

(解説)

- 1. 正しい(102 テキスト P. 43 参照)。
- 2. 誤り。私募 REIT は運用期間の定めがない(102 テキスト P. 46 参照)。
- 3. 正しい(102 テキスト P. 43 参照)。
- 4. 正しい(102 テキスト P. 46～47 参照)。

問題4 3

(解説)

- イ. 正しい(102 テキスト P. 38 参照)。
- ロ. 正しい(102 テキスト P. 58～59 参照)。
- ハ. 正しい(102 テキスト P. 57 参照)。
- ニ. 誤り。米国 REIT 市場のオフィス比率は 5%と小さい(102 テキスト P. 71～72 参照)。

問題5 4

(解説)

- イ. 誤り。国土交通省は、いわゆるおとり広告についても宅地建物取引業法第 32 条が適用されるとしている(102 テキスト P. 87 参照)。
- ロ. 誤り。一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録は義務ではない(102 テキスト P. 86～87 参照)。
- ハ. 誤り。未成年者も権利能力を有するため、法定代理人の同意または代理のもとであれば宅地や建物の所有者となることができる(102 テキスト P. 92～93 参照)。
- ニ. 誤り。民法でも相隣関係の規定があり、建築に関する定めも存在する(102 テキスト P. 95 参照)。

問題6 1

(解説)

- イ. 誤り。売買を業として行う場合、宅地建物取引業法が適用される (102 テキスト P. 123 参照)。
- ロ. 誤り。アスベスト調査や建物状況調査は実施が義務化されているわけではなく、実施している場合は説明等を行う必要がある。アスベスト調査を受けている場合は、その事実や診断、調査結果を説明する必要がある。また、建物状況調査についても、あつせんに関する事項を記載した書面を交付することや実施している場合は、結果の概要を説明する必要がある (102 テキスト P. 125～126 参照)。
- ハ. 誤り。不動産投資顧問業登録規程は任意の登録制度である (102 テキスト P. 128 参照)。
- ニ. 正しい。国土交通省は、賃貸住宅の管理戸数が 200 戸未満でも法の要件を満たせば登録できている (102 テキスト P. 130 参照)。

問題7 2

(解説)

- イ. 誤り。市場参加者の間で相対で取引がなされるのは店頭市場である (102 テキスト P. 136 参照)。
- ロ. 誤り。株式・社債・CP 等による資金調達は直接金融である (102 テキスト P. 137 参照)。
- ハ. 正しい (102 テキスト P. 140 参照)。
- ニ. 正しい (102 テキスト P. 141～142 参照)。

問題8 4

(解説)

- イ. 正しい (102 テキスト P. 145 参照)。
- ロ. 正しい (102 テキスト P. 147 参照)。
- ハ. 正しい (102 テキスト P. 153 参照)。
- ニ. 正しい (102 テキスト P. 151～152 参照)。

問題9 4

(解説)

償還利回り (%)

$$\begin{aligned} &= [\text{年間クーポン収入} + (\text{償還価格} - \text{購入価格}) \div \text{残存年数}] \div \text{購入価格} \times 100 \\ &= [100 \text{ 円} \times 2.0\% + (100 \text{ 円} - 95 \text{ 円}) \div 5] \div 95 \text{ 円} \times 100 \approx 3.16\% \\ & \quad (102 \text{ テキスト P. 165 参照}) \end{aligned}$$

問題10 3

(解説)

- イ. 誤り。銀行業を営むには金融庁長官ではなく、内閣総理大臣の免許が必要である (102 テキスト P. 176 参照)。
- ロ. 正しい (102 テキスト P. 179 参照)。
- ハ. 誤り。支払準備率が低いほど派生的預金は大きくなる (102 テキスト P. 184 参照)。
- ニ. 誤り。バーゼル規制による自己資本比率の算出に当たっては、貸出先の信用リスクのみならず、市場リスクやオペレーショナルリスクも対象に含まれる (102 テキスト P. 188 参照)。

問題11 3

(解説)

- イ. 誤り。ノンリコースローンとは、特定の事業もしくは資産から発生するキャッシュフローのみを返済原資とする融資のことで、それ以外にスポンサーへの求償権 (Recourse) がつかない非遡求型ローンを指し、伝統的なコーポレートファイナンスとは異なる (102 テキスト P. 192～193 参照)。
- ロ. 誤り。建設中の物件を対象とした不動産ノンリコースローンをコンストラクションローンといい、対象物件の竣工後はパーマネントローンへ切り換えられるケースが多い。(102 テキスト P. 193～194 参照)
- ハ. 正しい (102 テキスト P. 196 参照)。
- ニ. 誤り。「VFM」(Value For Money) とは、一般に「支払いに対して最も価値の高いサービスを提供する」という考え方であり、同一の目的を有する2つの事業を比較する場合、支払いに対して価値の高いサービスを提供する方を他に対し、「VFMがある」という (102 テキスト P. 199 参照)。

問題 12 3

(解説)

- イ. 正しい (102 テキスト P. 210～211 参照)。
- ロ. 正しい (102 テキスト P. 221～222 参照)。
- ハ. 誤り。生命保険協会と日本損害保険協会の 2024 年のデータによれば、運用資産に占める国債の割合は、国内生命保険会社では 39.6%であるのに対し、国内損害保険会社では 13.1%であり、生命保険会社の方が高い (102 テキスト P. 218、総資産に占める割合については P. 215～217 【図表 V-2-1】、【図表 V-2-3】 参照)。
- ニ. 正しい (102 テキスト P. 208～209 参照)。

問題 13 3

(解説)

- イ. 正しい (102 テキスト P. 224～226 参照)。
- ロ. 正しい (102 テキスト P. 222～223 参照)。
- ハ. 誤り。SWF (政府系基金) には、石油等による資源収入を原資とするものと外貨準備金等を原資とするものがあり、アジアの SWF には外貨準備金を原資とするものも散見される (102 テキスト P. 223～224 参照)。
- ニ. 正しい (102 テキスト P. 223～224 参照)。

問題 14 4

(解説)

- イ. 誤り。厚生年金加入者も受給開始時以降、厚生年金に加えて国民年金による老齢給付金を受給することが可能である。厚生年金は公的年金の二階部分であり、国民年金が共通の一階部分である。しかし、国民年金保険料の未納者も国民年金制度の加入者ではあるが、20 歳未満の国民は国民年金制度の加入者とはなっていない (102 テキスト P. 229 【図表 VI-1-1】 参照)。
- ロ. 誤り (102 テキスト P. 229 【図表 VI-1-1】 参照)。公務員の iDeCo 加入については、当初、勤務時間中の有価証券取引に誘導する等職務専念義務に違反する可能性があるという主張も見られたが、確定拠出年金法の改正によって 2017 年 1 月より加入することが可能になっている。
- ハ. 誤り。公立大学に勤務する常勤の教員は、公立学校共済を経由して地方公務員共済制度に加入している (日本の企業年金の体系については 102 テキスト P. 229 【図表 VI-1-1】 参照)。
- ニ. 誤り。警視庁の職員については、警察共済組合を通じて地方公務員共済制度の加入者になっている。(日本の企業年金の体系については 102 テキスト P. 229 【図表 VI-1-1】 参照)。

問題 15 1.

(解説)

- イ. 正しい (102 テキスト P. 238 参照)。
- ロ. 正しい (102 テキスト P. 239 参照)。
- ハ. 誤り。2025 年 4 月末までに受け入れを表明している企業年金は、135 に留まる (102 テキスト P. 239 参照。Web 講義でも説明している)。
- ニ. 正しい (102 テキスト P. 248～249 参照)。

104. 不動産証券化の法務/会計・税務

問題 16 1

(解説)

- イ. 誤り。投資法人の議決権保有者を一般社団法人とするという点が誤り。投資法人も資産の運用という特定された目的のためだけに設立し存続するという意味では、特別目的会社であるが、倒産隔離をするために一般社団法人に議決権を保有させる措置は執らず、議決権保有者は投資口を保有する投資家である(104/上テキストP.123参照)。
- ロ. 誤り。合同会社が対象不動産の保有媒体となる場合には、不特法上の特例事業という制度を使えば、当該合同会社は不特法上の許可を得る必要がないので、その点が誤り(104/上テキストP.16、P.183参照)。不特法上の特例事業については104/上テキストP.203～204参照。
- ハ. 誤り。特定目的会社に不動産を譲渡すれば真正譲渡が法律上及び会計上認められやすくなったという点が誤り。どのSPCに対象資産を譲渡するときにも、SPCの種類如何で真正譲渡の要件が変わるということはない(104/上テキストP.32～42参照)。
- ニ. 正しい。投資法人の規約記載事項については104/上テキストP.110～112、第4章2.1、【図表 I-4-2】、Web講義104/上第 I 部P.80参照。投資法人の存続期間を定めることはできるが、相対的記載事項となる。投資法人は合併できるが(104/上テキストP.132～133、第4章10参照)、特定目的会社の場合、計画期間を資産流動化計画に記載し(104/上テキストP.137参照)、存続期間又は解散の事由を定款に記載しなければならない。特定目的会社には合併手続きはない(104/上テキストP.137参照)。特定目的会社についてはWeb講義104/上第 I 部P.95～117でも説明をしている。

問題 17 3

(解説)

- イ. 誤り。5%ルールなどの会計上の基準から売却処理ができる結果法律上も真正な譲渡となるという記載が誤り。会計上のオフバランスの問題と法律上の真正譲渡の問題は別の問題である。会計処理上のオフバランスも不動産が法的に譲渡されていることを前提としている。しかし、法律上の真正譲渡の認定と会計上のオフバランスの処理は、証券化実務では結論に矛盾がないような運用がなされており、どちらが本質的な決定要因かという難しい問題がある(104/上テキスト P.37 参照)。
- ロ. 正しい。真正譲渡を考慮する際の論点として、売主の継続的関与という点があり、セール・アンド・リースバックの場合に賃貸条件によっては譲渡担保性の論点が出てくる。オリジネーター(売主)が売却と同時にリースバックを受ける場合(つまり売主が売買決済後に引き続き買主から賃借し、テナントとして当該不動産を継続使用する場合)には、継続的関与の一例として注意が必要である。例えば、賃貸条件が一般の賃料相場とは異なり、SPC が投資家に支払う債務の返済ができる水準にしてしまうなど、売却に伴う所有者としてのリスクが売主から買主に完全に移転していないと評価されるリスクがある(104/上テキストP.40～42 参照)。
- ハ. 正しい。真正譲渡であっても売買取引が否定される場合として、否認権や詐害行為取消権がある。真正譲渡ということは相当な対価が払われた場合と考えられるが、そのような場合でも、売主が受領した財産を隠匿等する場合には否認権や取消権が行使され、認められる場合がある(104/上テキストP.44～45 参照)。
- ニ. 誤り。真正譲渡の問題は、オリジネーターが倒産する確率の問題ではなく、資産の移転時にその要件を満たしていなければならないことから、オリジネーターが破綻せずに商品自体が完了してしまえば問題がないとか、問題がなかったことになるというわけではないので、その点が誤

り（同様の趣旨は 104/上テキスト P. 29～30 参照）。真正譲渡でなかったにも拘わらず真正譲渡として会計処理や税務処理をしてしまえば、商品自体が終了した後でも、その時点における不適切な会計・税務処理が問題になることもある。出口売却時の論点については 104/上テキスト P. 39～40 参照。

問題 18 3

（解説）

- イ. 正しい。所有権の移転に伴う賃貸借契約の承継に関する基本型である。所有権移転と同時に賃貸借契約上の賃貸人の地位も自動的に移転するわけだが、賃借人側は賃借権の対抗要件を具備した場合に新所有者に賃借人の地位を主張でき、賃貸人側は所有権の対抗要件を具備した場合に既存テナントに賃貸人の地位を主張できる、つまり賃料を請求できるというのが、基本型である（104/上テキスト P. 73 参照）。なお、民法では、不動産の賃借権は、土地も建物も登記が対抗要件であるが（民法第 605 条）、借地借家法により、建物の賃借権については登記がなくとも引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対して対抗できる（借地借家法第 31 条）。
- ロ. 誤り。既存テナントは従前と同様の賃借人としての地位を SPC に対して主張できないという点が誤り。2020 年 4 月 1 日施行の民法第 605 条の 2 第 2 項で新設された賃貸人の地位の留保の効果である（104/上テキスト P. 55～56 参照）。賃貸人の地位の留保の合意のなかには、賃貸人の地位の留保の合意だけではなく、買主（賃貸人）から売主（賃借人）への賃貸の合意が必要となる。そうすると、「買主（賃貸人）⇒売主（賃借人）⇒既存テナント（転借人）」という転貸借構成ができ、買主（賃貸人）と売主（賃借人）間の賃貸借契約が債務不履行解除されると、転借人の地位になった既存テナントは、古くからの判例理論（親亀がこけたら子亀もこける）とそれを条文化した民法第 613 条第 3 項により、賃借人の地位を賃貸人（買主）に主張できない（対抗できない）。ということになりそうだが（104/上テキスト P. 80 参照）、その点は、賃貸人の地位の留保の場合には条文で手当てされ、主張できることになっている（104/上テキスト P. 73～74 参照）。
- ハ. 誤り。固有財産から敷金の返還を受けることはできない、という点が誤り。不動産信託受益権を保有する GK-TK 方式の組成では、売主となる現物不動産の所有者が信託設定により信託受託者に所有権の移転をする。したがって、事例イの基本型に従い、信託受託者となる信託会社が既存テナントとの関係で賃貸人となる（104/上テキスト P. 77～78 参照）。その後は所有権の移転に伴う賃借人の地位の移転の問題ではなく、信託受託者が賃借人にどのような債務を負うかの信託法の問題である。この場合の信託会社と既存テナントとの間に承継された既存賃貸借契約上の信託会社の債務は、信託財産責任負担債務となり、限定されていない限り、つまり責任財産限定特約がなされない限り、原則として信託会社の固有財産から敷金の返還を受けることができる（104/上テキスト P. 98、Web 講義 104/上第 I 部 P. 55～56 参照）。
- ニ. 誤り。既存テナントとして、従前と同様の賃借人としての地位を信託会社に対して主張できるという点が誤り。事例ハのような場合には、信託受託者がテナントとの関係で直接の賃貸人となるわけだが、実務では、マスターレシーとなる者に一括賃貸することが多い。事例ロのような賃貸人の地位の留保の合意がなされるような当事者関係ではなく、新たな当事者に賃貸する場合には、民法第 605 条の 2 の適用はない。マスターレシーが既存テナントとの関係で新たな賃貸人となる場合には、既存テナントの承諾が必要となる。既存テナント側から見ると、テナント承諾をしてしまった場合には、通常の転貸借関係になるので、民法第 613 条第 3 項の適用により、A 社は自らの賃借権を主張できない（104/上テキスト P. 78～82 参照）。

問題 19 2

(解説)

- イ. 正しい。不動産信託受益権は金商法第2条第2項第1号のみなし有価証券なので、既発行の有価証券として反復継続して販売すれば、金融商品取引行為である有価証券の売買に該当する。しかし、当初委託者が信託受益権を販売する行為は金融商品取引法上は有価証券の発行があったものとみなされ、その発行時に自ら勧誘行為を行っても金融商品取引行為としての私募を行っていることにはならない。私募の対象となる有価証券には金商法第2条第2項第1号の信託受益権は含まれていないからである。つまり、オリジネーターによる新規信託受益権の売却は、分割して、かつ反復継続しても、金融商品取引行為としての私募にはならず、また既発行有価証券の売買にもならない(104/上テキストP. 220参照)。
- ロ. 誤り。複数にただけで自己信託業の登録を要するという点が誤り(104/上テキストP. 101~102参照)。また、自己信託の場合でも、受益権の性質は金商法第2条第2項第1号のみなし有価証券で、この場合の発行者が私募と同様の行為をしても金融商品取引行為にならないので第二種の登録が必要という点も誤りである(104/上テキストP. 220参照)。
- 自己信託した場合で信託委託者(オリジネーター)が受益権を多数の者に譲渡する場合には自己信託業の登録が必要となる。多数とは50人というのが原則である(104/上テキストP. 101~102参照)。自己信託の場合でも当初委託者兼受益者が受益権の発行者となり、その者が行う発行時の投資家勧誘行為は上記イで述べたとおり、金融商品取引行為にならない。
- ハ. 誤り。PM会社は信託業法上の義務を負わず、信託会社はPM会社の業務遂行に責任を有しない、という点が誤り。信託会社がPM会社へ信託不動産に関する管理の委託をすることは信託業の一部を第三者たるPM会社に委託することになり、選任の方法が設問のような場合でも、信託会社に適用される行為義務の一部と同様の責任を負う(信託が設定されている不動産のPM会社の位置づけについては104/上テキストP. 104、第3章8.3.1参照)。信託会社が負う監督責任については、信託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する義務があるが、例外として、受益者が選任した場合には、当該委託先が不適任もしくは不誠実であること等を知りながら、その旨の受益者への通知、委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときに限り責任を負う(104/上テキストP. 104参照)。
- ニ. 正しい。指図権については信託法や信託業法上に定義はないが、信託業法第65条は信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者を「指図権者」と定義する(104/上テキストP. 107参照)。また、信託業法第2条第3項では委託者等のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託のみの引受けを行う営業を管理型信託業と定義している(104/上テキストP. 103参照)。不動産証券化で使われる管理型の信託ではこれら信託業法上の規定がなされる前から、契約上、受益者に指図権を付与し、それをアセットマネジメント会社が代理行使する(あるいは代理という形式を使わず代行する)という方法を採用していた。このような背景のもとで金商法制定後の運用会社の各種業務については、それが、どのような金融商品取引業としての行為になり、また付随業務、届出業務、承認業務になるのかという問題意識が生じ、金商法施行時のパブリックコメントで詳細な整理がなされている(104/上テキストP. 247【図表I-8-15】参照)。いずれにしても、例えばその中の例示として、信託受益権の売買の投資判断は投資運用業に該当するが、信託不動産の大規模修繕等に関して必要となる受益者たるSPCの追加金銭信託に係る判断も投資運用業に該当し得ることが示されている。従って信託不動産に関する様々な判断とそれに基づく受託者への指図をする(SPCのために受託者に具体的な指図を行う)投資運用会社は、信託業法上の指図権者に含まれるということになる。そして、運用会社が負う金商法上の忠実義務だけではなく、信託財産の管理又は処分に係る指図をする上で信託業法第65条の信託の本旨に従った忠実義務をSPCに負うことになる。

問題 20 2

(解説)

- イ. 正しい。投資法人を売買の当事者とする売買契約の締結には投資法人の意思表示が必要である。その意思表示は投資法人の代表者である執行役員が行う。その意思表示を代理形式で行う（資産運用会社が代理人として顕名で意思表示する）場合であっても、本人たる投資法人に売買の効果が帰属するので、手続的には投資法人が売買に関する投資法人の意思決定をすると言える。投資法人が資産運用会社の利害関係人等との間で不動産を売買する場合には、一定の軽微な場合を除いて、あらかじめ、投資法人の役員会の承認が必要となる（104/上テキストP.119～121参照）。しかし、投資法人制度上は執行役員が資産の運用に係る実質的な投資判断を行うことは予定されていない（104/上テキストP.122～123参照）。
- ロ. 誤り。特定目的会社の場合にも、特定目的会社の業務を執行し会社を代表する取締役が売買の手続き的な意思決定をする点では投資法人と同じである。特定目的会社では取締役は1名でもよく、取締役会は必須の機関ではない（104/上テキストP.158～159参照）。しかし、特定目的会社の場合には取締役自らが実質的な投資判断をすることも想定されている。そこで、特定目的会社の特定資産が信託受益権のような有価証券の場合には、投資判断を投資一任業者に一任する義務がある、という点が誤り。特定資産が不動産信託受益権（金商法上の有価証券）の場合の管理処分方法については、信託受託者が既に存在するので、資産流動化法上は、別途特定資産管理処分受託者を置く必要はない（資産流動化法第200条第1項、104/上テキストP.160～161参照）。この場合、特定目的会社もSPCのひとつとして、GK-TK方式と同様に、有価証券とみなされる不動産信託受益権に係る投資判断が必要となるので、金商法上の投資運用会社がアセットマネジャーとして選任されることも多い。しかし、これは資産流動化法上の義務ではない（104/上テキストP.160参照）。またスキームとして、特別目的会社たる特定目的会社自らが実質的な投資判断をするという構成も資産流動化法上可能である。例えば、定款で、優先出資社員に不動産売却についての意思決定権を付与することは可能である（特定資産の売却について優先出資社員総会での多数決の決議で承認できるというような定款にする）。
- ハ. 誤り。第二種金融商品取引業者という点が誤り。登録投資法人は、発行する投資口を引き受ける者の募集に関する事務、つまり、新規有価証券の募集の取扱いを一般事務受託者に委託しなければならないとされている（104/上テキストP.125【図表I-4-8】参照）。投資法人の発行する投資証券は金商法第2条第1項第11号に規定された有価証券で、同条第2項柱書きに規定される投資証券に表示される権利（有価証券表示権利）としての投資口も、第一項有価証券と分類されているから、第一種金融商品取引業者の取扱う有価証券となる。第一項有価証券に関する募集の取扱いは第一種金融商品取引業に含まれている（104/上テキストP.242【図表I-8-13】参照）。
- ニ. 正しい。資産流動化法第207条は、「特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等（金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう）の取扱いについて次条第2項の規定による届出が行われたときは、当該資産対応証券の募集等に係る事務を行ってはならない」とある。「次条第2項の規定による届出」とは、特定資産の譲渡人（以下「特定譲渡人」という。）が資産対応証券の募集等の取扱いができるという規定があり、その場合の届出のことである。したがって、TMKの取締役又は使用人自らが募集等の取扱いを行うことができるのは、特定譲渡人が募集等の取扱いを受託する場合以外である（104/上テキストP.149参照）。

問題 21 2

(解説)

- イ. 誤り。投資事業有限責任組合は、登記によって組成されるわけではないので、その点が誤り

(104/上テキスト P.175、第6章 6.3 参照)。LPS 法上、例外的に現物不動産を取得できる場合がある (104/上テキスト P.175 参照)。

- ロ. 正しい。本事例のような手法が用いられる一例として、海外投資家が優先出資を行う場合に、税の導管性を維持するための国内過半募集の要件から、海外投資家が合同会社に匿名組合出資をして、合同会社が営業者として優先出資をするという手法がとられることがある。この場合の合同会社の行為は、集団投資スキーム持分の保有者から金銭の出資を受けて有価証券投資をすることになるので、金商法上の自己運用行為となる (104/上テキスト P.246 第8章 8.9.1.3、Web 講義 104/上第 I 部 P.201～205 参照)。実務的にはこの場合に合同会社が投資運用業の登録を回避する方法として、一任業者に優先出資の投資の一任をすることが多い (104/上テキスト P.252、Web 講義 104/上第 I 部 P.203 参照)。合同会社が自己運用行為に関して適格機関投資家等特例業務の届出を行う場合もある (104/上テキスト P.249～252 第8章 10、Web 講義 104/上第 I 部 P.204 参照)。
 - ハ. 正しい。投資法人の特定資産には有価証券や有価証券に該当しない匿名組合出資持分があるので、匿名組合出資をすることは可能である (104/上テキスト P.113【図表 I-4-3】参照)。既に存在する匿名組合出資持分 (金商法上の既発行の集団投資スキーム持分や不特法上の事業参加者の権利) を取得することと、新たに発行される場合、すなわち、最初の出資者となる場合も、取得する資産は匿名組合持分であるので同じである。特定目的会社も現物不動産や不動産信託受益権を保有する匿名組合の出資持分を取得することが例外的に認められている。ただし、いわゆる対象資産変更型は除かれている (詳細は、104/上テキスト P.138 第5章 3.3、Web 講義 104/上第 I 部 P.102 参照)。
 - ニ. 誤り。C 氏の行為は、不特法上の不動産特定共同事業を行うことに該当する可能性が高いので、許可を取得する必要はないというところが誤り。当該事業のひとつは、不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為に係る事業である (不特法上の第一号事業。104/上テキスト P.186～187 第7章 2.2 参照)。本問の合意は任意組合型の不特契約である (契約は書面であることは要求されていない)。不特契約の定義は 104/上テキスト P.189～194 第7章 3 参照。また Web 講義資料の第7章 (Web 講義 104/上第 I 部 P.132～161 参照) では各不特契約の類型を説明している。不動産特定共同事業を行う者は許可を取得しなければならない (不特法第3条第1項)。これに反すると、不特法第77条で3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金 (併科あり) に処せられ得る (104/上テキスト P.185 参照)。本問で C 氏の行為が「業」と言えるか否かも問題とはなり得るが、既に複数の契約を締結しており、同種の行為を反復する可能性もあるので、業性を否定することはできない。
- ※なおテキストの法令基準時点で刑として存在していた懲役及び禁錮は、令和7年6月から廃止され新たな刑として拘禁刑が創設されている。

問題 22 3

(解説)

- イ. 誤り。買主が金融商品取引業者等による代理又は媒介により売買を行う場合には、買主本人は金融商品取引業の登録は不要となるという除外規定はないので、この点が誤り。既発行の信託受益権について売主自身が勧誘をすることなく、金融商品取引業者等による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結する場合には金融商品取引行為から除外されている (詳細な除外要件は 104/上テキスト P.221 第8章 4.10.2 参照)。信託受益権の「購入」については、何ら除外規定は用意されておらず、買主が購入する場合、第二種金融商品取引業者に購入の媒介を委託して登録を免れうるという規定はない (104/上テキスト P.221～222 第8章 4.10.3、Web 講義 104/上第 I 部

P.178 参照)。

- ロ. 正しい。特例事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘に係る業務を行う行為を第四号事業者に委託しなければならない（不動産特定共同事業法第2条第8項第3号、104/上テキスト P.202 参照）。不動産特定共同事業契約に基づく権利でも、特例事業者と締結する組合契約上の権利は金商法上の集団投資スキーム持分に該当する（104/上テキスト P.202 第7章 5.1.2、P.223 第8章 5.2 参照）。第四号事業者は金商法上の私募の取扱いをすることにもなり、第二種金融商品取引業の登録が必要となる。同じ行為を不特法の観点から見れば、第四号事業者は特例事業者による不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介を行うことになるが、第四号事業を行う場合の許可申請においては、第二種金融商品取引業の登録をしていないことは許可の欠格事由となっている（104/上テキスト P.203 参照）。
- ハ. 正しい。事例ロにおける販売会社は、金融商品取引業者として、金商法第40条の第1号で、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあることにならないようにその業務を行わなければならないと規定されている。そして、不特法第21条の2において上記規定は準用されており、不動産特定共同事業契約にも適用される。不特契約の締結に関する勧誘行為は、金商法上の金融商品取引行為にも該当し、オプトインの手続き規定の適用もあるため、事業参加者となる者がオプトインをして金商法上の特定投資家になると不特法上の特例投資家にもなり、金商法第40条の規定の適用（不特法の準用）はなくなる（104/上テキスト P.200～201 第7章 4.8 参照）。なお、金商法上は、第40条第1号の部分だけ、特定投資家に適用されないことになっていることに注意（104/上テキスト P.258【図表 I-8-22】参照）。
- ニ. 誤り。不特法上の特例事業の場合には組合型の不特契約上の権利も金商法上の有価証券（集団投資スキーム持分）となるが、金商法上の勧誘規制との関係では第二項有価証券について募集（公募）の取扱いとなるかが問題となる。第二項有価証券の場合には、公募の取扱いに該当するのは、匿名組合の営業者の行う「出資対象事業」として、その出資総額の50%を超える額を有価証券に投資する事業である場合である。さらに、その場合でも、匿名組合出資持分取得の勧誘対象が500名以上となる場合ではなく、500名以上の者が持分を取得することとなる場合を言う（104/上テキスト P.235 第8章 6.8.3）。

問題 23 4

（解説）

- イ. 正しい。電子記録移転権利は、金商法第2条第2項各号の権利で、それが電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る）に表示される場合に限り認識されるものである（104/上テキスト P.225、Web 講義 104/上第 I 部 P.188～192 参照）。本問は、その財産的価値をトークンと呼ぶことにするという前提での問題となっている。金商法上は、セキュリティ・トークンという用語の定義をしていないが、104/上テキスト P.225 第8章 5.5.1 で説明している「電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値」そのものがトークンということになり、有価証券のトークン化されたものをセキュリティ・トークンというのが一般的である。ST の発行体とは、例えば、金商法第2条第2項各号の権利のひとつである匿名組合上の権利の場合には、営業者ということになる（104/上テキスト P.223 参照）。匿名組合の営業者が保有する資産が不動産信託受益権である場合には金商法が適用されるが、現物不動産を保有する場合には2024年11月から施行されている不特法上も電子記録移転権利と同様の概念が導入された。不特法上は「電子記録移転権利」という用語を用いておらず、新たな勧誘業務という位置づけをしているが（特定勧誘業務）、対象となる権利の性質は金商

法上の電子記録移転権利を定義する文章と同じである（104/上テキスト P. 210～211 第 7 章 8 参照）。なお、そのような不特契約上の権利は金商法上の集団投資スキーム持分と定義されることになった（104/上テキスト P. 223 第 8 章 5.3 参照）。

- ロ. 正しい。金商法上の電子募集業務や電子募集取扱業務と ST 化は同じではない。不特法でも同様である。2014 年の金商法改正で「電子募集取扱業務」が導入された（104/上テキスト P. 244 参照）。簡単にいうと、インターネットを通じて有価証券の取得の勧誘を発行体のために行う業務である。正確にいうと、「電子募集取扱業務」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより第 2 条第 8 項第 9 号に掲げる行為（有価証券の募集もしくは売出しの取扱い又は私募もしくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い）を業として行うことをいう（金融商品取引法第 29 条の 2 第 1 項第 6 号）。2023 年の金商法の改正で「電子募集業務」の用語の定義が追加されたが、これは自己募集や自己私募の場合の規定である。不特法は、2017 年の改正でインターネットを通じて勧誘の相手方に不動産特定共同事業契約の締結の申込みをさせる業務を「電子取引業務」と定義して導入した（104/上テキスト P. 206～210 第 7 章 7 参照）。本問は不特法の問題ではないが、104/上テキスト P. 210～211 の第 7 章 8 に記載したとおり、不特法上の電子取引業務と特定勧誘業務は同時に行われる場合が多いと思われる。電子取引業務ではあるが特定勧誘業務までは行わない商品も当然許容される。金商法上も同様となる。
- ハ. 正しい。電子記録移転権利は、属性は金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号のみなし有価証券であるが、開示規制上は第一項有価証券として扱われ、取扱業者は第一種金融商品取引業者となる（104/上テキスト P. 241 参照）。
- ニ. 正しい。本問は不特法上の第一号事業者が自ら特定勧誘業務を行う場合の事業者としての許可の問題であり、その場合には第二種金融商品取引業の許可を有していることが方法の一つとなっている（104/上テキスト P. 206～211 第 7 章、Web 講義 104/上第 I 部 P. 160 参照）。不特法上の第一号事業における組合型の不動産特定共同事業契約上の権利は原則として金商法上の有価証券ではないが、ST 化されている場合には、同権利は、金商法上の集団投資スキーム持分になり、かつ電子記録移転権利になる。その場合でも、集団投資スキームの自己私募（不特法上では第一号事業者自らが行う勧誘行為）は第二種金融商品取引業の範疇である（104/上テキスト P. 243 【図表 I-8-14】参照）。

問題 24 3

（解説）

- イ. 正しい。宅建業者が金融商品取引業者である場合で不動産信託受益権の売主になる場合には宅建業法上の説明義務がある（104/上テキスト P. 239 第 8 章 7.3.2 参照）。さらに、金商法も適用がある（104/上テキスト P. 220～221 第 8 章 4.10.1 参照）、金融サービス提供法の適用もある（104/上テキスト P. 272 第 9 章 4.2.2 参照）。事業者と個人（投資経験がないということは個人事業者とは言えない）間の受益権売買契約は消費者契約に該当するので、消費者契約法の適用もある（104/上テキスト P. 261～262 第 9 章 2.2 及び注 20 参照）。消費者契約法は積極的な（能動的な）説明義務を課すものではないが、同法上の重要事項について事実と異なる勧誘をしないように注意する必要がある。業性については、既に業者である以上、それを否定することはできない。
- ロ. 正しい。消費者契約法上、将来におけるその価額などの変動が不確実な事項につき断定的判断の提供をすることにより、消費者が断定的判断の内容が確実であると誤認しそれによって消費者契約を締結すると、消費者は当該契約を取り消すことができる（消費者契約法第 4 条第 1 項第 2 号、104/上テキスト P. 262～263 第 9 章 2.3.2.1 参照）。民法上の詐欺や錯誤の条文に基づき取り消すことも考えられるが、消費者契約法の場合は断定的判断の適用があったことと、それが確実である

と誤認し消費者契約を締結したということを証明すれば良いので、取り消しやすい。さらに、この場合、販売会社は金融サービス提供法上の金融商品販売業者等になるので、断定的な判断の提供を行ったものとして（従業員の行為を通じて）、同法上の無過失責任を負う（従業員が断定的な説明を故意又は過失で行ったかどうかは問われない。104/上テキスト P. 276～277 第 9 章 6. 2、Web 講義 104/上第 I 部 P. 252 参照）。

- ハ. 正しい。宅建業者が金融商品取引業者である場合で法人を買主とした不動産信託受益権売買の売主になる場合には宅建業法、金商法、そして金融サービス提供法の説明義務があるが、それぞれ、適用除外規定があり、宅建業法についてはオプトインした投資家（金商法第 34 条の 3 第 4 項により特定投資家とみなされる者、104/上テキスト P. 239 第 8 章 7. 3. 1 参照）には、金商法も契約締結前、締結時の書面交付義務の適用がなくなり（104/上テキスト P. 257～259 第 8 章 12. 6 参照）、金融サービス提供法の重要事項の説明義務がなくなる（104/上テキスト P. 275 第 9 章 5. 4. 2 参照）。なお、特別目的会社である合同会社だからオプトインできないということはない。
- ニ. 誤り。金商法上のオプトアウト告知の対象となる特定投資家には、104/上テキスト第 8 章 12. 2 で記載された上場会社が入る（上場会社つまり金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社については、特定投資家の要件として資本金の要件はない、104/上テキスト P. 254 参照）。この種の特定投資家には、金融商品取引業者は、金融商品取引契約締結前にオプトアウト告知をしなければならない（104/上テキスト P. 254～256 第 8 章 12. 4 参照）。

問題 25 2

（解説）

- イ. 誤り。登録投資法人から資産の運用業務を受託する場合には、金商法上の資産運用業として投資運用業の登録が必要となる。資産運用会社は、さらに、運用を行う資産に不動産が含まれる場合は宅建業法第 3 条第 1 項の宅建免許が、また主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資法人の資産の運用を行う場合は、宅建業法第 50 条の 2 第 1 項の取引一任代理等の認可を必要とする（104/上テキスト P. 124 参照）。特定目的会社は、特定資産が不動産の場合には管理処分受託者は「当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足る財産的基礎及び人的構成を有する者」（資産流動化法第 200 条第 2 項）とされているが、金商法上の登録は要件とされていない。特定資産が不動産の場合には、さらに、不動産特定共同事業法第 6 条各号（第 12 号及び第 13 号を除く）のいずれにも該当しないことが必要とされている（104/上テキスト P. 159～160 参照）。結果的に、最低限、法人であり宅建業の認可を受けていること、関連法規による処罰を受けていないことが必要となっている。不特法上、特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う者（いわゆる第三号事業者）については金商法上の登録は要求されていない（104/上テキスト P. 187～188 参照）。不動産特定共同事業者の許可には財産的要件や人的要件がある（104/上テキスト P. 184～185【図表 I-7-1】参照）が、消極的要件として、不特法第 6 条各号（欠格事由）には、許可を受けることはできない事由が列挙されている。代表的なものとして、宅建業の免許を受けていない法人がある（104/上テキスト P. 185 参照）。

※なおテキストの法令基準時点では存在していた不動産特定共同事業法第 6 条第 13 号は、令和 7 年 6 月の改正で削除となっている。

- ロ. 誤り。特定目的会社がみなし宅建業者となるという点が誤り。特定目的会社は宅建業法が非適用である（104/上テキスト P. 136 参照）。認可宅地建物取引業者である資産運用会社はその資産の運用を行う登録投資法人は、一定の規定を除き（適用除外規定）、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして宅建業法の適用を受ける（宅建業法第 77 条の 2、104/上テキスト P. 115 第 4 章 3. 7 参照）。不特法上の特例事業者も、一定の除外規定を除き、「国土交通大臣の免許

を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する」とされた（104/上テキスト P. 204 第 7 章 5. 2. 3 参照）。

- ハ、正しい。不動産取引からの事業収益の分配がなく旅館業に限定している場合には不特法の適用はない（104/上テキスト P. 193～194 第 7 章 3. 8. 2、Web 講義 104/上第 I 部 P. 143 参照）。しかし、不特法上の第一号事業の場合であれば金商法が適用されない（匿名組合契約上の権利が集団投資スキーム持分から除外されているため。）が、逆に本問のような場合には除外規定がなく、匿名組合への出資は金商法上のみなし有価証券の発行において営業者が自ら投資家勧誘をすること（私募）になるため金商法の適用があり（104/上テキスト P. 224 参照）、金融サービス提供法上の金融商品の販売となり同法の適用もある（104/上テキスト P. 272 第 9 章 4. 2 参照）。
- ニ、正しい。特定目的会社は、特定資産の取得、管理及び処分行為並びにそれらの附帯業務のみ行うことができ、自ら宿泊業などの施設運営事業を行うことはできないが、不動産としての旅館施設を所有者から取得し、オペレーターなどに賃貸することはできる（Web 講義 104/上第 I 部 P. 100 参照）。特定目的会社では特定資産の譲渡人が届出をして資産対応証券の募集等の取扱いができるという規定がある（104/上テキスト P. 149 参照）。

問題 26 2

（解説）

- イ、正しい。LPS で有価証券投資を行う場合には、無限責任組合員が自己運用行為を行うことになる（104/上テキスト P. 177 参照）。
- ロ、正しい。投資法人の特定資産の運用に係る制限として、投資法人が開発行為を行い不動産を取得する場合に一定の制約があるができないわけではない（104/上テキスト P. 114～115 参照）。ただし、不動産開発行為ができるとしても、資産運用会社としての他業禁止規定があり、不動産開発行為の立案等が承認業務となる可能性は指摘されているところである（104/上テキスト P. 246～247【図表 I-8-15】参照）。
- ハ、誤り。この場合、つまり特例事業ではない第一号事業では、事業参加者は特例投資家のみに限定する必要はない。しかし、特例事業の場合には、宅地の造成、建物の建築以外に建物の修繕又は模様替に関する工事を行う場合、対象不動産の価格（鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう）の 1 割に相当する額を超えないもののみ特例投資家以外の投資家が参加できるとされている（104/上テキスト P. 204 第 7 章 5. 2. 2 参照）。
- ニ、誤り。この事例のスキームでは、子 SPC は二層構造の特例が使える可能性があるので、金商法上の投資運用業者に全部一任する投資一任契約を締結する必要があるとまでは言えない。すなわち、子 SPC の投資対象を不動産信託受益権とし、かつその出資者を親 SPC1 社とする二層構造不動産ファンドのケースでは、親 SPC の出資者に一般投資家がいる場合であっても、親 SPC の営業者が適格機関投資家等特例業務の届出をしている場合には、あらかじめ子 SPC に関する事項を当局に届け出ることなどをすれば、子 SPC の投資運用業登録義務が適用除外となる（104/上テキスト P. 253 参照）。

問題 27 3

（解説）

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。（104/上テキスト P. 297～300 参照）

金融商品取引法は、金融商品取引業を、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業の各業態に区分して規定している。このうち、第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム持分等の自己募集、（イ）活発な流通があまり想定されない有価証券の売買、その媒

介・取次ぎ・代理、募集・売出し・私募の取扱い等をはじめとする行為について、(ロ) 業として行うことをいう。

業態ごとに登録要件は異なり、第二種金融商品取引業には、兼業規制及び不適格な主要株主を有する者の排除といった登録要件は、(ハ) 適用されない。法人への最低資本金規制は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資運用業に適用されるところ、最低資本金規制の財産要件は、各業態によって (ニ) 異なる。

問題 28 3

(解説)

1. 誤り。少人数私募に該当するためには、勧誘先も 50 名未満でなければならない (104/上テキスト P. 314 参照)。
2. 誤り。二項有価証券については、募集に当たっても、原則として開示規制の対象にならず (金商法第 3 条第 3 号)、例外的に主として有価証券への投資を事業とする集団投資スキーム持分等だけが開示規制の対象となる (同法第 3 条第 3 号括弧書、104/上テキスト P. 316 参照)。
3. 正しい。私募の場合、届出や有価証券通知書の提出は要しないが、届出が行われていないこと等を相手に告知する義務を負う (104/上テキスト P. 314 参照)。
4. 誤り。有価証券への投資を事業とする集団投資スキーム持分等は、一項有価証券と代替的な関係にあることから、その内容は出資者や市場における他の投資家にとって重要であるため、例外的に開示規制の対象となる (104/上テキスト P. 316 参照)。

問題 29 3

(解説)

- イ. 誤り。適格機関投資家を相手とする場合など、一部の場合には目論見書の交付義務が免除される (104/上テキスト P. 319 参照)。
- ロ. 誤り。目論見書に虚偽記載があった場合において、重要な虚偽記載等があるときは、発行者・販売業者が免責事由を証明できなければ損害賠償責任を負うが、故意・過失が要件となる (104/上テキスト P. 319 参照)。
- ハ. 正しい。契約締結前交付書面等の交付義務は、特定投資家を相手とする場合には金商業者等に課されない (金融商品取引法第 45 条第 2 号、104/上テキスト P. 320 参照)。なお、金商法等改正法により、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・取引残高報告書については、提供する情報の内容は維持しつつ、提供手段は書面交付に限定されず多様化されている (この点は 2025 年 4 月 1 日施行のため試験範囲外である。)
- ニ. 正しい。私募・私売出しの場合でも、適格機関投資家私募や少人数私募においては、一定の告知事項を記した書面の交付が必要 (金融商品取引法第 23 条の 13、104/上テキスト P. 319 参照)。

問題 30 4

(解説)

- イ. 正しい。金商法第 37 条、第 45 条により、特定投資家のみを相手とする場合を除き広告に一定の事項の表示義務が規定されている。また、著しく事実と相違する表示の禁止が規定されている (104/上テキスト P. 321 参照)。
- ロ. 正しい。日証協に加入する金商業者等は一項有価証券に係る営業に関する広告等につき、「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」の適用を受ける (104/上テキスト P. 322 参照)。
- ハ. 正しい。金商法第 38 条 1 号により金融商品取引契約の締結や勧誘に関して顧客に虚偽を告げる行為が禁止されており、これに違反した場合、刑罰の対象となる (104/上テキスト P. 322 参照)。

- ニ、正しい。金融サービス提供法は、断定的判断の提供を禁止しており（金融サービス提供法第5条）、これに違反したことによる顧客の損害について故意過失を問わず損害賠償責任を負担するとし（同法第6条）、この場合元本欠損額が損害の額と推定される（同法第7条、104/上テキストP.322参照）。

問題 31 1

（解説）

- イ、誤り。証券会社が、親法人等又は子法人等の発行する有価証券の引受主幹事会社となることについては規制があるが、REITの投資口の場合、投資法人・主幹事会社の双方から独立した証券会社が発行価格の決定に適切に関与している場合のほか、6ヶ月以上上場しているJ-REITで売買金額や時価総額等が所定の水準に達している場合も、引受主幹事会社となることができる（104/上テキストP.341コラム参照）。
- ロ、誤り。投資法人において、当該投資法人の役員との間で利益相反取引を行う場合は、投資主の3分の2の同意では足りず、全投資主の同意がなければ基本的に不可とされる（投信法195条第1号、投信令第117条、104/上テキストP.338参照）。
- ハ、正しい（104/上テキストP.340参照）。
- ニ、誤り。投資法人とその資産運用会社の利害関係人等との取引は、資産に及ぼす影響が軽微なものを除き、役員会の承認を経た投資法人の同意を要する（投信法201条の2、104/上テキストP.339参照）。

問題 32 2

（解説）

- イ、誤り。金商法はJ-REITの投資口についてもインサイダー取引を規制しており、J-REITの根本的性質を左右する事項（資産運用委託契約の締結・解約、投資法人の合併、資産運用会社の業務停止・組織再編等々）の他、公開買付け等の実施・中止に係る事実も規制の対象となる。（金商法第167条、104/上テキストP.346参照）。
- ロ、正しい（104/上テキストP.346参照）。
- ハ、正しい（104/上テキストP.346参照）。
- ニ、誤り。投資法人の増資は、1億円未満ならば基本的にインサイダー取引規制上の重要事実にならない（有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の2第1号、104/上テキストP.346～347参照）。

問題 33 4

（解説）

1. 誤り。売買や賃貸借以外にも、媒介取引や管理委託取引等のケースでも利益相反は発生し得る（104/上テキストP.356～P.359参照）。
2. 誤り。J-REITでは、投資法人が別法人（スポンサー会社の子会社等）である資産運用会社へ資産運用を委託する外部運用型の体系がとられているため、利益相反取引の扱いが問題となる（104/上テキストP.359参照）。
3. 誤り。インサイダー取引の法規制は、金融商品取引法（旧証券取引法）に基づくものである。2014年施行の改正法により、上場投資法人の投資口についてもインサイダー取引規制の対象に含まれることとなった（104/上テキストP.378～381参照）。
4. 正しい（104/上テキストP.380～381参照）。

問題 34 4

(解説)

1. 正しい (104/上テキスト P. 367 参照)。
2. 正しい (104/上テキスト P. 368 参照)。
3. 正しい (104/上テキスト P. 383～384 参照)。
4. 誤り。インサイダー取引規制に違反した場合の罰則としては、財産の没収及び追徴や罰金刑のみならず、懲役刑も科され得る (104/上テキスト P. 380 参照)。
※なおテキストの法令基準時点では刑として存在していた懲役及び禁錮は、令和7年6月から廃止され新たな刑として拘禁刑が創設されている。

問題 35 3

(解説)

- イ. 誤り。リスク負担割合、すなわち流動化する不動産の譲渡時の適正な価額（時価）に対するリスク負担の金額の割合が概ね 5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱う (104/下テキスト P. 24、Web 講義 104/下第IV部 P. 12 参照)。
- ロ. 正しい。リースバック取引がオペレーティング・リース取引であって、譲渡人（借手）が適正な賃借料を支払うこととなっているときは、その限りにおいて売却処理が認められることとなっている (104/下テキスト P. 28、Web 講義 104/下第IV部 P. 14 参照)。
- ハ. 正しい。追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合には、当該追加出資や追加負担リスクを加味してリスク負担割合を算定した上で不動産流動化実務指針の許容範囲内か否かを判断する (104/下テキスト P. 28、Web 講義 104/下第IV部 P. 13 参照)。
- ニ. 正しい。継続的関与の例として 9 つの項目が挙げられており、「譲受人である特別目的会社が譲渡人に対して売戻しの権利を保有している場合」もその一つである (104/下テキスト P. 23、Web 講義 104/下第IV部 P. 11 参照)。

問題 36 4

(解説)

1. 正しい (104/下テキスト P. 33、Web 講義 104/下第IV部 P. 17 参照)。
2. 正しい (104/下テキスト P. 33～34、Web 講義 104/下第IV部 P. 17 参照)。
3. 正しい (104/下テキスト P. 34、Web 講義 104/下第IV部 P. 17 参照)。
4. 誤り。特定目的会社についても持株基準ではなく実質支配基準をもとに判定する (104/下テキスト P. 35、Web 講義 104/下第IV部 P. 18 参照)。

問題 37 3

(解説)

- イ. 誤り。基本的には業務執行の権限を用いることによって支配力、影響力を判断する (104/下テキスト P. 37～39、Web 講義 104/下第IV部 P. 19 参照)。
- ロ. 正しい。原則として連結財務諸表に関する会計基準第7項により実質支配基準によるが、資産流動化ヴィークルについては、連結会計基準第7-2項において、資産を譲渡した企業についてのみ、子会社に該当しないものと推定することとしている (104/下テキスト P. 35～36、Web 講義 104/下第IV部 P. 18 参照)。
- ハ. 誤り。②を開示対象特別目的会社という (104/下テキスト P. 44～45、Web 講義 104/下第IV部 P. 20 参照)。

- ニ、正しい。重要性が乏しいものを除き、いずれも連結財務諸表への注記が必要とされている（104/下テキスト P. 46～47、Web 講義 104/下第IV部 P. 20 参照）。

問題 38 1

（解説）

1. 正しい。問題文にもある通り正しいステップの順番は、①固定資産のグルーピング、②減損の兆候の把握、③減損の認識の判定、④減損損失の測定、⑤減損損失を損益計算書に計上である（104/下テキスト P. 92【図表IV-8-7】、Web 講義 104/下第IV部 P. 36 参照）。
2. 誤り。問題文のケースでは回収可能価額は 4,700 であり、帳簿価額と回収可能価額との差額 5,300 を減損損失として計上する（104/下テキスト P. 94～95、Web 講義 104/下第IV部 P. 37 参照）。
3. 誤り。概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングしなければならない、個々の資産ごとに減損計上の要否を判断するわけではない（104/下テキスト P. 92～93、Web 講義 104/下第IV部 P. 36 参照）。
4. 誤り。減損会計に関しては「帳簿切離し方式」によるものとされ「洗替え方式」は採用しない。したがって、一度減損会計により減損損失を計上した場合には、たとえ当該固定資産の収益性が翌期以降に回復したとしても、評価益の計上は認められない（104/下テキスト P. 92、Web 講義 104/下第IV部 P. 37 参照）。

問題 39 1

（解説）

空欄を埋めた文章は下記のとおりである（104/下テキスト P. 76～78、Web 講義 104/下第IV部 P. 31 参照）。

- ・売買目的有価証券は、（イ）時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
- ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、（ロ）償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
- ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
- ・その他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券）は、（ハ）時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
 - （1） 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
 - （2） （ハ）時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、（ハ）時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
- ・市場価格のない株式等は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

問題 40 2

（解説）

1. 正しい。建設仮勘定やリース資産、投資不動産についても資産除去債務が存在している場合には、資産除去債務会計基準の適用対象となる（104/下テキスト P. 97、Web 講義 104/下第IV部 P. 38 参照）。
2. 誤り。資産除去債務には、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくても、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を

法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれる（104/下テキスト P. 97、Web 講義 104/下第IV部 P. 38 参照）。

3. 正しい。一時の費用として計上するのではなく、減価償却を通じて有形固定資産の残存耐用年数にわたり各期に費用配分する（104/下テキスト P. 97～98、Web 講義 104/下第IV部 P. 38 参照）。
4. 正しい。資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する（104/下テキスト P. 97、Web 講義 104/下第IV部 P. 39 参照）。

問題 41 1

（解説）

1. 正しい。不動産流動化実務指針の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、収益認識会計基準は適用されない（104/下テキスト P. 15、P. 21、Web 講義 104/下第IV部 P. 7 参照）。
2. 誤り。不動産信託受益権の譲渡についても、リスク・経済価値アプローチに基づいて会計処理を行うとしている（104/下テキスト P. 25～26、Web 講義 104/下第IV部 P. 13 参照）。
3. 誤り。賃貸等不動産に該当する場合には、期末における時価やその算定方法に関する注記を行うが、貸借対照表では簿価で計上する（104/下テキスト P. 102、Web 講義 104/下第IV部 P. 41 参照）。
4. 誤り。よほど不合理と認められる事情がない場合には法人税法等で定める耐用年数を使用した場合でも会計監査上で妥当なものとして取り扱われている。詳細については監査・保証実務委員会報告第 81 号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」及び実務対応報告第 32 号「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を参照されたい（104/下テキスト P. 88、Web 講義 104/下第IV部 P. 34 参照）。

問題 42 4

（解説）

1. 誤り。ヴィークルに共通の会計に関する開示基準は存在しない（104/下テキスト P. 117、Web 講義 104/下第IV部 P. 44 参照）。
2. 誤り。匿名組合報告書の様式には法令等による特段の定めは置かれていない。現金分配報告書に関しても特段の記載事項の定めはない（104/下テキスト P. 137、Web 講義 104/下第IV部 P. 47 参照）。
3. 誤り。小規模な特定目的会社のような例外規定は存在しない（104/下テキスト P. 132～133、Web 講義 104/下第IV部 P. 46 参照）。
4. 正しい（104/下テキスト P. 122～123、Web 講義 104/下第IV部 P. 45 参照）。

問題 43 2

（解説）

ヴィークル自体に法人税が課されるものと法人税が課されないものを区分すると下記の通りとなる（104/下テキスト P. 182～189、Web 講義 104/下第V部 P. 7 参照）。

法人税が課されるもの	法人税が課されないもの
株式会社、投資法人、一般社団法人、 特定目的会社、特定目的信託、 人格のない社団	合同運用信託、受益者等課税信託、 投資事業有限責任組合、匿名組合、 任意組合

問題 44 1

（解説）

1. 誤り。信託法第 258 条に規定する「受益者の定め（受益者を定める方法の定めを含む。）のない

信託」は原則として法人課税信託に分類され、信託段階で法人税が課される（104/下テキスト P.213～P.214【図表V-4-1】、Web 講義 104/下第V部 P.23、27 参照）。

2. 正しい（消費税法第14条、104/下テキスト P.227、Web 講義 104/下第V部 P.25 参照）。
3. 正しい。受益者等課税信託では、その信託の受益者段階で所得が生じることとなり、信託財産に帰せられる収益及び費用は、受益者等に帰属することとなる。法人が受益者等である場合において、その法人の課税所得の金額の計算上、受益者等である法人の収益及び費用とみなされる信託財産に帰せられる収益及び費用は、その信託の計算期間に関わらず、その法人の各事業年度の期間に対応する収益及び費用となる（法人税法基本通達 14-4-2、104/下テキスト P.214、Web 講義 104/下第V部 P.24 参照）。
4. 正しい。集団投資信託（特定受益証券発行信託、合同運用信託、証券投資信託、国内公募等投資信託、外国投資信託）及び退職年金等信託、特定公益信託等については、信託収益を受益者が現実受領したときに、受益者に課税する（104/下テキスト P.217、Web 講義 104/下第V部 P.26 参照）。

問題 45 3

（解説）

1. 誤り。法人組合員（組合の重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら行う組合員を除く）の組合損失については、次のように取込みが規制されている（租税特別措置法第67条の12、104/下テキスト P.193～194、P.201、Web 講義 104/下第V部 P.18 参照）。
 - ①組合債務の責任の限度が実質的に組合財産の価額とされている場合等には、その法人組合員に帰属すべき組合損失のうち当該法人組合員の出資の価額として計算される金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。
 - ②組合事業に係る収益を保証する契約が締結されていること等により実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場合には、その法人組合員に帰属すべき組合損失の全額を損金の額に算入しない。
2. 誤り。居住者である個人である匿名組合員に分配される利益について、その所得区分は原則として「雑所得」と扱うこととされ（所得税法基本通達 36・37 共-21）、損失が生じた場合、他の所得と損益通算することはできない（104/下テキスト P.201、Web 講義 104/下第V部 P.17 参照）。
3. 正しい。法人匿名組合員における匿名組合損益分配に係る所得の認識時点は、匿名組合契約による計算期間の末日の属する事業年度となる。そのため、営業者の決算日と匿名組合の計算期間末日が同日に設定されていない場合には、その時点で損益分配を行うことができず、その時点までに生じた匿名組合損益がそのまま営業者の課税所得として認識され、ヴィークル段階で法人税課税が発生してしまう。これを回避するためには、契約時又は決算期変更時において、匿名組合計算期間を営業者の決算期と整合させるような手配が必要となる（104/下テキスト P.199、Web 講義 104/下第V部 P.17 参照）。
4. 誤り。匿名組合契約等に基づく匿名組合の分配金に係る源泉税率は、法人・個人の区分に関わらず、20.42%となっている（104/下テキスト P.202、Web 講義 104/下第V部 P.19 参照）。

問題 46 3

（解説）

- イ. 正しい。受取配当等の益金不算入については、ヴィークルが受領する配当・支払う配当のいずれも適用がない（法人税法第23条1項、租税特別措置法第67条の14第2項、第4項、104/下テキスト P.254～255【図表V-5-10】、Web 講義 104/下第V部 P.35 参照）。
- ロ. 正しい。特定目的会社等一定の法人については、資本金が1億円以下の中小法人に認められている

以下のような優遇規定は適用されない（104/下テキスト P. 254～255 【図表 V-5-10】、Web 講義 104/下第 V 部 P. 36 参照）。

（ア）法人税率の軽減税率（法人税法第 66 条第 5 項第 5 号、租税特別措置法第 42 条の 3 の 2 第 1 項）

（イ）貸倒引当金の損金算入（法人税法第 52 条第 1 項第 1 号イ）

（ウ）交際費等の定額控除限度額（年 800 万円）までの損金算入（租税特別措置法第 61 条の 4 第 2 項）

ハ、正しい。欠損金の控除限度額（法人税法第 57 条第 1 項）は、繰越控除前の所得金額の 50%相当額であるが、導管性要件を満たす特定目的会社等は、繰越控除前の所得金額の 100%相当額を控除できる（租税特別措置法第 67 条の 14 第 2 項、租税特別措置法第 67 条の 14 第 1 項、104/下テキスト P. 255 【図表 V-5-10】、Web 講義 104/下第 V 部 P. 35 参照）。

ニ、誤り。特定目的会社については、資本金の金額にかかわらず事業税については所得割のみ対象を基礎とした税率の適用（外形標準課税の不適用。地方税法第 72 条の 2 第 1 項第 1 号ロ）となる（104/下テキスト P. 254～255 【図表 V-5-10】、Web 講義 104/下第 V 部 P. 36 参照）。

問題 47 3

（解説）

空欄を埋めた文章は以下の通りである（租税特別措置法第 67 条の 14 第 1 項、租税特別措置法施行令第 39 条の 32 の 2 第 3 項、4 項、104/下テキスト P. 231 【図表 V-5-1】、Web 講義 104/下第 V 部 P. 29 参照）。

- | |
|---|
| <p>① 資産流動化法に規定する特定目的会社名簿に登載されていること</p> <p>② 以下のいずれかに該当すること</p> <p>イ) <u>(A) 公募</u> 発行した特定社債の発行価額の総額が <u>(B) 1</u> 億円以上であるもの</p> <p>ロ) その発行した特定社債が機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社（機関投資家等）のみによって <u>(C) 保有することが見込まれているもの</u></p> <p>ハ) 優先出資が 50 人以上の者に引き受けられていること</p> <p>ニ) 優先出資が機関投資家のみによって引き受けられたものであること</p> <p>③ 優先出資及び基準特定出資の募集が募集毎かつ種類毎に <u>(D) 50</u> %超国内で行われる旨が資産流動化計画に記載されていること</p> <p>④ 会計期間が 1 年以下であること</p> |
|---|

問題 48 1

（解説）

空欄を埋めた文章は以下の通りである（104/下テキスト P. 263～268、Web 講義 104/下第 V 部 P. 40、41 参照）。

投資法人の会計上と税務上の処理に差異がある場合、配当に関する要件を充足できないリスクが生じるが、この場合には税務上の導管性を維持するための措置が置かれている。

例えば減損損失の計上に伴い会計と税務の処理に差異が生じ、(イ) 税務上の所得 が「(○) 会計上の利益」を上回った場合には、「投資法人の計算に関する規則」において、(ロ) 一時差異等調整引当額 が手当てされており、利益処分に充当できるとともに、税務上においても当該分配の額は、「配当等の額」（投資法人の (ハ) 損金 算入対象）となる。

また、負ののれん発生益などの計上により「(○) 会計上の利益」が (イ) 税務上の所得 を上回る場合には「投資法人の計算に関する規則」において (ニ) 一時差異等調整積立金 が手当てされており、

税務上もこれを計上した場合には、将来の利益処分に充当するため留保できる。

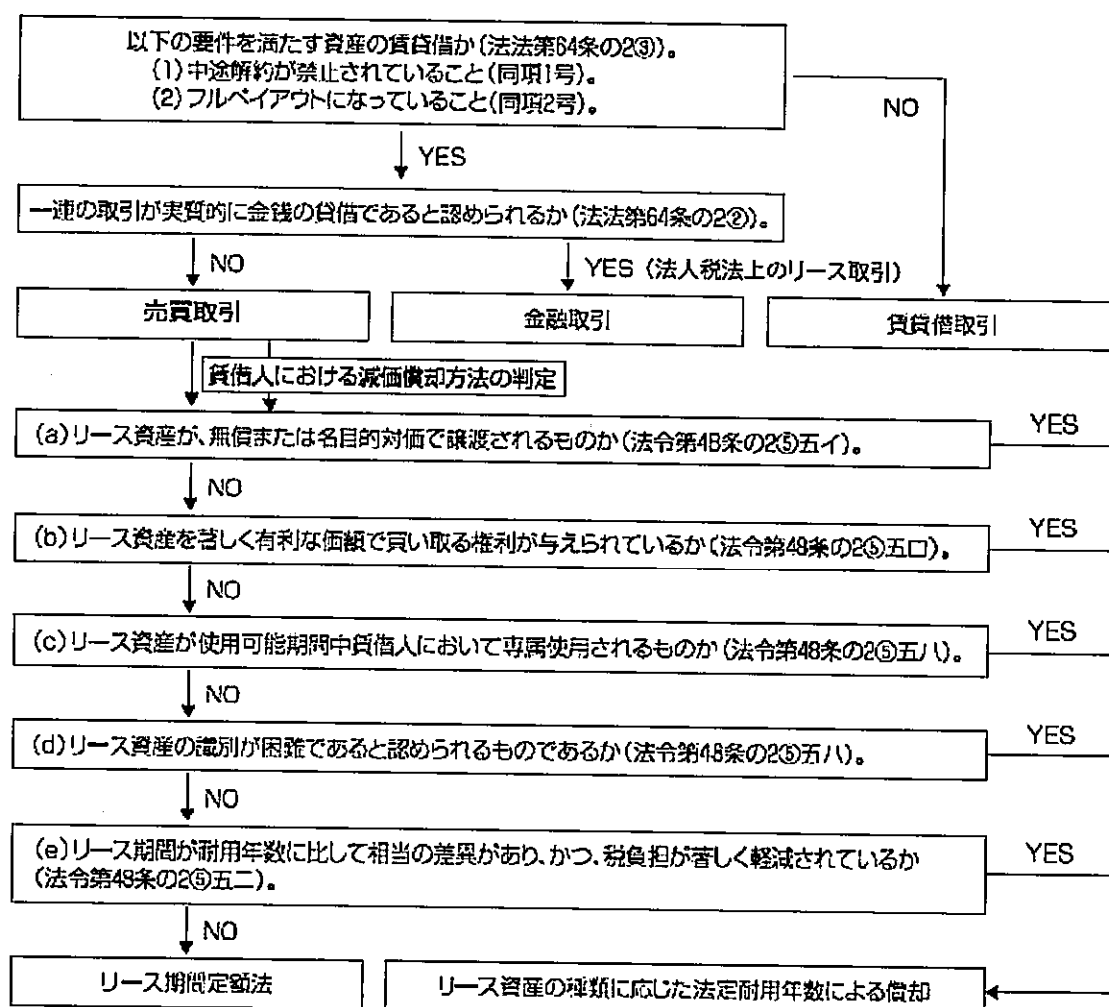
したがって、正しいものは1つだけである。

問題 49 2

(解説)

空欄を埋めたフローチャートは以下の通りである (104/下テキストP.309【図表V-7-1】、Web講義104/下第V部P.54参照)。

イには「中途解約」、ロには「賃貸借取引」、ハには「売買取引」、ニには「金融取引」、ホには「期間が耐用年数」、ヘには「リース期間定額法」、トには「リース資産の種類に応じた法定耐用年数による償却」がそれぞれ入る。



問題 50 4

(解説)

- 正しい。高額特定資産の定義そのままである (消費税法施行令第25条の5、104/下テキストP.340、Web講義104/下第V部P.66参照)。
- 正しい。不動産の売買においては、商慣行として固定資産税や都市計画税の未経過部分を精算するのが通常であるが、この精算部分に係る消費税の取扱いについては注意が必要である。上記精算金額は固定資産税等を精算したとは取り扱わず、売買代金はその分増額されたものとして取り扱われ (消費税法基本通達10-1-6)、土地に係る固定資産税等を精算した場合には土地の売買代金

として消費税は非課税となり、建物に係る固定資産税等を精算した場合には建物の売買代金として消費税は課税となる（104/下テキスト P. 340 参照）。

3. 正しい。課税事業者を選択しようとする場合には、その適用を受けようとする課税期間の前課税期間中（適用を受けようとする課税期間が事業開始日の属する課税期間である場合にはその課税期間中）に課税事業者選択届出書を提出しなければならない（消費税法第9条第4項、104/下テキスト P. 339、Web 講義 104/下第V部 P. 62 参照）。
4. 誤り。任意組合等の事業として行われる取引については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、業務執行組合員がその旨を記載した届出書にその任意組合等の契約書の写しを添付し、納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができるとされている。なお、任意組合の組合員のうち、日本で課税資産の譲渡等を行っておらず、日本における事業の損益の配賦を直接又は間接にも受けない組合員については、任意組合等の届出書の対象としなくても差し支えないとされている（新消費税法第57条の6①、新消費税法施行令第70条の14①、インボイスの取り扱いに関するご質問（令和7年6月10日更新）問Ⅲ、104/下テキスト P. 347、Web 講義 104/下第V部 P. 69 参照）。